



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI
MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE
FINANZIARIE PER LA REMUNERAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023**

LE PARTI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 contenente "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, il comma 2 dell'art. 45, il quale prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti", dichiarando negli ulteriori commi del medesimo articolo la ulteriore disciplina in materia di incentivi alle funzioni tecniche;

VISTO il comma 2, dell'art 229, del suddetto decreto, il quale stabilisce che "Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023";

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020, in particolare l'art. 73, riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche svolte;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 15 febbraio 2024, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia"

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 299 del 11 ottobre 2024, avente ad oggetto "Modifica del regolamento per la disciplina, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia";

VISTO l'Atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 11 ottobre 2023, fasc. 3360/2023, il quale specifica che *<<con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, si rappresenta che la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione "con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i*



rispettivi ordinamenti" è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi [...] Pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che "il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative">>;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024, in particolare l'art. 123, comma 4, lett. p), il quale stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;

TENUTO CONTO che gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture effettuati in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale dell'Istituto;

RITENUTO di dar seguito alla vigente normativa in materia di incentivi per funzioni tecniche, al fine di consentire l'erogazione degli incentivi in questione, sulla base del Regolamento sopra citato;

VISTA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale in materia di modalità e criteri di ripartizione del fondo risorse finanziarie per la remunerazione delle funzioni tecniche in attuazione dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, sottoscritta il 24 aprile 2024;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori n. 42 del 13 giugno 2024, con il quale il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e alla conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40-bis., comma 1, D.lgs. n. 165/2001;

VISTE la nota DFP-0049400 del 17 luglio 2024 e la nota MEF-RGS prot. 184966 del 15 luglio 2024, a seguito del controllo ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Il presente accordo disciplina le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la remunerazione delle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, svolte nell'ambito di procedure relative a lavori, servizi o forniture.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, valorizzando le professionalità e incrementando la produttività del personale tecnico e amministrativo dell'INGV.

Il presente accordo si applica ai procedimenti avviati secondo le previsioni del Regolamento per la disciplina, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 15 febbraio 2024.



Art. 2 – Funzioni incentivabili

Le prestazioni oggetto dell'incentivo, di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sono dettagliate nell'Allegato I.10 e riguardano le seguenti attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

In base a quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in sede di prima applicazione, il suddetto allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento, al momento non ancora vigente, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Quando sarà approvato il relativo decreto ministeriale, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3 – Determinazione e riparto delle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per le funzioni tecniche sono individuate nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, così come previsto dal "Regolamento per la disciplina, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".

In particolare, con riferimento agli appalti di lavori la percentuale delle risorse finanziarie destinate all'incentivo viene stabilita, in modalità progressiva, come di seguito indicato:



IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE RISORSE
Fino a € 1.000.000,00	2%
Importo da € 1.000.001,00 compreso fino alla soglia comunitaria	1,5% (si applica il 2% fino a € 1.000.000 e l'1,5% per la restante parte)
Importo oltre la soglia comunitaria	1% (si applica il 2% fino a € 1.000.000 e l'1,5% fino alla soglia comunitaria e l'1% per la restante parte)

Con riferimento agli appalti di servizi e/o forniture la percentuale delle risorse finanziarie destinate all'incentivo viene stabilita, in modalità progressiva, come di seguito indicato:

IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE RISORSE
Fino alla soglia comunitaria	2%
Importo dalla soglia comunitaria compresa fino a € 1.000.000,00	1,8% (si applica il 2% fino alla soglia comunitaria e l'1,8% per la restante parte)
Importo da € 1.000.001,00 compreso fino a € 3.000.000	1,5% (si applica il 2% fino alla soglia comunitaria e l'1,8% fino a € 1.000.000 e l'1,5% per la restante parte)
Importo oltre € 3.000.001,00	1,2% (si applica il 2% fino alla soglia comunitaria e l'1,8% fino a € 1.000.000 e l'1,5% fino a € 3.000.000 e l'1,2% per la restante parte)

L'80% delle risorse finanziarie determinate con le percentuali precedentemente descritte, è ripartito per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati con i criteri e le modalità previsti dagli artt. 2 e 3 del "Regolamento per la disciplina, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia".

La ripartizione degli incentivi tra i beneficiari avviene distribuendo il budget complessivo in quote percentuali individuate in relazione alle singole attività svolte oggetto di incentivazione, come stabilito dalle tabelle seguenti:

[Handwritten signatures in blue ink]



LAVORI		
FUNZIONE TECNICA	QUOTA PARTE %	CONDIZIONI DI CORRESPONSIONE
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI		
Incaricato alla programmazione della singola spesa dell'opera	1	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>oppure, in caso di Responsabile supportato:</i>		
Incaricato alla programmazione della singola spesa dell'opera		(0,5) 100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto all'incaricato della singola spesa dell'opera		(0,5) 100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO		
<i>Redazione del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali</i>		
Responsabile unico del progetto/Coordiatore della Progettazione	2	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Progettista (Gruppo di progettazione)	3	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>		

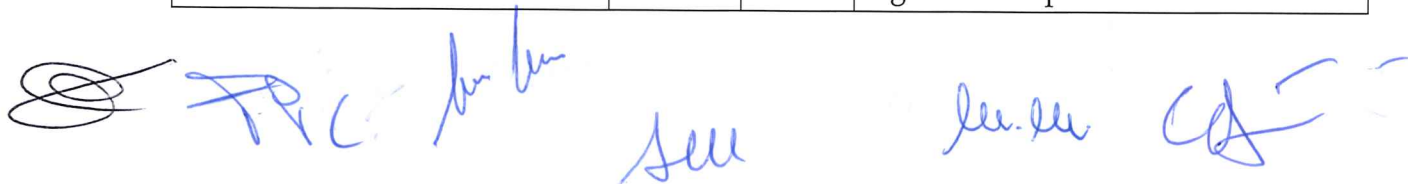


Responsabile unico del progetto/Coordinatore della Progettazione	4		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Progettista (Gruppo di progettazione)	9		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Redazione del Progetto Esecutivo</i>			
Responsabile unico del progetto/Coordinatore della Progettazione	5		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Progettista (Gruppo di progettazione)	12		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione</i>			
Coordinatore della sicurezza	5		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Verifica preventiva della progettazione</i>			
Responsabile unico del progetto	12		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>oppure, in caso di Responsabile</i>			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



<i>supportato:</i>			
Responsabile unico del progetto supportato		(6)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto al Responsabile unico del progetto		(6)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA			
Responsabile della procedura	12		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>oppure, in caso di Responsabile supportato:</i>			
Responsabile della procedura supportato		(6)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto al Responsabile della procedura		(6)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			
<i>Ufficio di direzione dei lavori</i>			
Direttore dei lavori	18		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata





<i>oppure, in caso di figure tecniche aggiuntive:</i>			
Direttore dei lavori		(10)	
Direttore operativo/Ispettore di cantiere (se nominati)		(8)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>			
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	4		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
<i>Collaudo</i>			
Collaudo tecnico amministrativo	8		100% all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Collaudo statico	5		100% all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
TOTALE	100		



SERVIZI E FORNITURE			
FUNZIONE TECNICA	QUOTA PARTE %		CONDIZIONI DI CORRESPONSIONE
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI			
Incaricato alla programmazione della singola spesa del servizio/fornitura	2		100,00 % all'avvio della procedura inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto all'Incaricato alla programmazione della singola spesa del servizio/fornitura	2		100,00 % all'avvio della procedura inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO			
Redazione del Progetto/Capitolato tecnico/Specifiche tecniche			
Responsabile unico del progetto	35		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
oppure, in caso di Responsabile supportato:			
Responsabile unico del progetto supportato		(25)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto al Responsabile Unico del Progetto (collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)		(10)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA			
Responsabile della procedura	22		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto al Responsabile della procedura	8		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata



			dal Cda e regolarmente pubblicata
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO			
Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto			
Direttore dell'esecuzione	28		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
oppure, in caso di Direttore supportato:			
Direttore dell'esecuzione supportato		(20)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Supporto al direttore dell'esecuzione		(8)	100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
Verifica di conformità			
Verificatore	3		100,00 % al termine di tutte le singole fasi di cui si compone la singola procedura, inserita nella programmazione adottata dal Cda e regolarmente pubblicata
TOTALE	100		

Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate. Resta fermo che un singolo dipendente non può percepire incentivi per una percentuale superiore al 50% del totale degli incentivi erogabili per il singolo lavoro, servizio o fornitura.

Inoltre, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo, dove per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi, percepito nell'anno di riferimento.

[Handwritten signatures and initials]



Art. 4 – Riduzione dell'incentivo

A fronte di ingiustificati ritardi nei tempi di espletamento delle attività di ciascun soggetto, così definite in fase di costituzione del gruppo di lavoro, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto. In tal caso ai predetti soggetti sarà applicata una penale del tre per cento sull'importo spettante quale incentivo per l'attività che è stata effettuata con ritardo. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 5 – Disciplina transitoria

Il presente contratto ha corso all'esito dei controlli in materia di contrattazione integrativa, in ordine alla compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis, del d.lgs. n. 165/2001. L'accordo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi, ove ciò si renda necessario in ragione di sopravvenienze normative, regolamentari e/o di contrattazione nazionale.

Roma, 20/11/2024

Per l'INGV

Il Presidente

Prof Carlo DOGLIONI

Per le OO.SS.

CISL FSUR

Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Simona MENNELLA

FLC CGIL

ANIEF



FGU-ANPRI

SNALS CONFESAL